

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3778/2543

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทเชียงใหม่บานเย็น จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208

นายจำเลยทราบวันนัดในคดีนี้เป็นอย่างดีแล้ว ทั้งเมื่อถึงวันนัดได้สดับ
กล่าว ทนายโจทก์มาศาลตามนัดและศาลชั้นต้นก็ออกนั่งพิจารณาตามเวลาที่นัดแต่
ฝ่ายจำเลยกลับไม่มาศาล การจำวันนัดหรือลงวันนัดผิดพลาดเป็นความประมาท
เลินเล่อของทนายจำเลยเอง ซึ่งมีได้ใช้ความละเอียดรอบคอบให้สมกับเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพที่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ซึ่งหากทนายจำเลยบันทึกวันเวลาที่นัดหมาย
ลงในสมุดนัดความโดยตรวจสอบจากรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นก่อน
ข้อผิดพลาดเช่นนี้ย่อมไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ ความผิดพลาดอันเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อของทนายจำเลยเองเช่นนี้ มิใช่เหตุสมควรที่จะยกขึ้นอ้างเพื่อขอให้
การยกคดีขึ้นได้สดับได้อีก

นายจำเลยทราบวันนัดในคดีนี้เป็นอย่างดีแล้ว ทั้งเมื่อถึงวันนัดได้สดับ
กล่าว ทนายโจทก์มาศาลตามนัดและศาลชั้นต้นก็ออกนั่งพิจารณาตามเวลาที่นัดแต่
ฝ่ายจำเลยกลับไม่มาศาล การจำวันนัดหรือลงวันนัดผิดพลาดเป็นความประมาท
เลินเล่อของทนายจำเลยเอง ซึ่งมีได้ใช้ความละเอียดรอบคอบให้สมกับเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพที่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ซึ่งหากทนายจำเลยบันทึกวันเวลาที่นัดหมาย
ลงในสมุดนัดความโดยตรวจสอบจากรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นก่อน
ข้อผิดพลาดเช่นนี้ย่อมไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ ความผิดพลาดอันเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อของทนายจำเลยเองเช่นนี้ มิใช่เหตุสมควรที่จะยกขึ้นอ้างเพื่อขอให้
มีการยกคดีขึ้นไต่สวนได้อีก

(ระพีนทร บรรจงศิลป-สมชาย จุฬนิต์-ชวลิต ตุลยสิงห์)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายกมล คำเพ็ญ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ - นายสมพล กาญจนมา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>